

Términos y condiciones

El presente contrato regula las relaciones jurídicas entre el cliente e IDFinance Plazo, S.L.U. (en adelante, “**IDFinance Plazo**”) en relación con cualesquiera servicios que suscriba el cliente.

A dichos servicios les resultarán aplicables las presentes condiciones generales, así como las condiciones particulares correspondientes a cada uno de los servicios suscritos (en adelante, el “**Contrato**”). En caso de discrepancia entre lo dispuesto en las condiciones generales y las condiciones particulares, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas.

De la misma forma, a las relaciones entre el cliente e IDFinance Plazo le resultarán de aplicación cuantos anexos formen parte del Contrato en cada momento, considerándose dichos anexos como integrantes directamente del propio Contrato.

El Contrato, sustituye a cualesquiera otros contratos hayan sido establecidos con anterioridad entre IDFinance Plazo y el Cliente, incluyendo sin carácter limitativo a los términos y condiciones de la “APP Plazo” y de los “Planes Plazo”.

Condiciones Generales

1. Identificación de IDFinance Plazo.

IDFinance Plazo refiere a IDFinance Plazo, S.L.U., una sociedad limitada unipersonal debidamente constituida en fecha 30 de diciembre de 2020, registrada en el registro mercantil de Barcelona al tomo 47658, folio 1, sección 8, hoja B, con número de identificación fiscal B-02996668 y domicilio social en la Calle Tuset, número 5, 3º, 08006, Barcelona, España.

IDFinance Plazo forma parte del grupo IDFinance Group, grupo empresarial con una amplia experiencia y trayectoria tanto en el mercado español, como en otros países de la Unión Europea.

IDFinance Plazo tiene como principal actividad facilitar a sus clientes soluciones financieras que les permitan alcanzar una mejor situación financiera y control en general de sus finanzas, es decir un mayor grado de bienestar financiero.

2. Objeto.

2.1. El Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en virtud de los cuales IDFinance Plazo facilitará al Cliente los siguientes servicios:

- El acceso y uso de una plataforma digital (en adelante, la “**App Plazo**”) por medio de la cual el Cliente podrá elegir la contratación de distintas modalidades de planes con diferentes características, condiciones y funcionalidades (en adelante, los “**Planes**”) destinados a mejorar su bienestar financiero.
- En función de la modalidad de Plan elegida por el Cliente, por medio del App Plazo éste podrá gestionar y contratar a su favor determinados productos financieros, de acuerdo con la oferta de productos que en cada momento pueda poner a su disposición IDFinance Plazo, tanto propios como de terceras empresas (en adelante, las “**Terceras Empresas**”), en cumplimiento con lo dispuesto en la normava vigente.

En consecuencia, el objeto del Contrato es establecer los términos y condiciones conforme a los cuales IDFinance Plazo facilitará al Cliente el acceso y uso a la App Plazo, la contratación de los Planes y aquellos otros servicios que en un futuro puedan ser prestados por IDFinance Plazo al Cliente, rigiéndose todo ello por lo dispuesto en las Condiciones Generales y en las Condiciones Particulares del Contrato correspondientes a los servicios prestados por IDFinance Plazo al Cliente.

2.2. El acceso y uso del App Plazo conlleva la aceptación total y sin reservas por parte del Cliente del Contrato, tanto en su versión actual, como en aquellas otras actualizaciones del Contrato que en el futuro puedan ser establecidas por IDFinance Plazo.

3. Acceso y uso de la App Plazo.

3.1. Tras el satisfactorio cumplimiento del proceso de alta del Cliente, IDFinance Plazo facilitará al Cliente una cuenta para acceder a la App Plazo, por medio de la cual el Cliente podrá gestionar y contratar los Planes que desee contratar en cada momento de acuerdo con las condiciones de acceso fijadas a cada uno de los Planes por IDFinance Plazo.

3.2. Para el acceso y uso de la App Plazo resulta necesario que el dispositivo desde el cual se produzca el acceso tenga conexión a internet e instalada la correspondiente aplicación “App Plazo” disponible en las principales plataformas de aplicativos existentes en el mercado.

3.3. Durante el procedimiento de alta en la App Plazo, será necesario que el Cliente proporcione a IDFinance Plazo la siguiente información: (i) nombre y apellidos, (ii) fecha de nacimiento, (iii) número de documento nacional de identidad o número de identidad de extranjero, (iv) domicilio, (v) IBAN de la cuenta bancaria designada, (vi) correo electrónico, (vii) número de teléfono móvil, y (viii) la restante información opcional que el Cliente desee proporcionar a IDFinance Plazo de acuerdo con las alternativas existentes en el App Plazo.

3.4. El Cliente podrá mantener una única cuenta para acceder a la App Plazo, por lo que IDFinance Plazo rechazará cualquier petición de alta adicional de un mismo Cliente,

A estos efectos, IDFinance Plazo se reserva el derecho a denegar cualquier petición de alta a un Cliente que facilite un nombre y apellidos, número de documento nacional de identidad o número de identidad de extranjero, domicilio, IBAN o correo electrónico, que ya obre en los registros de IDFinance Plazo como datos asignados a un Cliente.

Asimismo, IDFinance Plazo se reserva el derecho a bloquear y eliminar a su sola discreción cualquier cuenta en la que tenga sospecha de duplicidad, esto es que un mismo Cliente ya tenga una cuenta de acceso a la App Plazo.

3.5. Para el acceso y uso a la App Plazo, el Cliente deberá establecer una contraseña de acceso. En este sentido, el Cliente se compromete a mantener una estricta custodia y la máxima confidencialidad respecto de la contraseña establecida en cada momento para acceder y usar la App Plazo, tomando las máximas precauciones para garantizar la confidencialidad de la contraseña, y evitar su pérdida, revelación, alteración o uso no autorizado por personas ajenas al propio Cliente.

La App Plazo también pone a disposición del Cliente la posibilidad de acceder utilizando por ello la identificación visual, dactilar u otros mecanismos de biometría disponibles en el dispositivo del Cliente utilizado para acceder a la App Plazo. En dichos casos, las obligaciones de confidencialidad establecidas en el apartado anterior se manenen inalteradas, debiendo el Cliente tomar las máximas precauciones para garantizar que no se produce un uso no autorizado por personas ajenas al propio Cliente.

3.6. En el supuesto de que el Cliente sospeche que su contraseña de acceso al App Plazo pueda haber sido extraviada, sustraída o que el Cliente haya podido ser sujeto de una acción de suplantación de identidad por parte de una tercera persona, deberá notificarlo de inmediato a IDFinance Plazo por medio de los canales establecidos en la cláusula 15 de las Condiciones Generales.

IDFinance Plazo se reserva el derecho a verificar de buena fe el diligente cumplimiento de las disposiciones establecidas en la cláusula 3.5. anterior. Las Partes expresamente reconocen y aceptan, que en aquellos supuestos en los que el Cliente no haya adoptado precauciones suficientes para garantizar la confidencialidad de la contraseña, y evitar su pérdida, revelación, alteración o uso no autorizado, IDFinance Plazo podrá no asumir responsabilidad alguna respecto de aquellos perjuicios que pueda sufrir el Cliente.

4. Contratación de los servicios ofrecidos en la App Plazo.

- 4.1. De acuerdo con las condiciones del Plan contratado por el Cliente, la App Plazo permite al Cliente contratar determinados servicios relacionados a su cuenta de usuario de la App Plazo destinados a mejorar su bienestar financiero.

El Cliente reconoce expresamente y acepta que cada uno de tales servicios podrán ser prestados, bien por IDFinance Plazo en cuyo caso se regirán por lo dispuesto en el presente Contrato y en las Condiciones Particulares que se establezcan a tal efecto, o bien por las Terceras Empresas en cuyo caso los servicios se regirán por los términos y condiciones establecidos por éstas en cada momento.

En el caso de los servicios prestados por las Terceras Empresas, los derechos y obligaciones derivados de la prestación de los servicios contratados recae expresamente en las Terceras Empresas, eximiéndose IDFinance Plazo de cualquier responsabilidad derivada de la prestación de los servicios contratados, lo que el Cliente expresamente reconoce y acepta.

- 4.2. La contratación de los servicios ofrecidos a través del App Plazo proporciona al Cliente condiciones de acceso y uso a dichos servicios preferentes respecto de las que serían facilitadas al Cliente en caso de contratación fuera del App Plazo.

Dichas condiciones de acceso y uso serán las establecidas entre IDFinance Plazo y las Terceras Empresas en cada momento, pudiendo en consecuencia ser objeto de modificaciones, lo que será puesto en conocimiento del Cliente de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de las Terceras Empresas.

- 4.3. Los servicios de pago y de dinero electrónico que podrán ser contratados por el Cliente a través del App Plazo y que se describen a continuación, serán prestados por Pecunia Cards EDE, S.L.U., una entidad de dinero electrónico debidamente autorizada y supervisada por el Banco de España, bajo el número 6.707 y con domicilio social en la calle Guzmán El Bueno, número 133, Edificio América, Bajo B, 28003 Madrid (en adelante, “**Pecunia**”).

Los servicios de dinero electrónico y de pago de Pecunia que podrás contratar a través de la App Plazo son los siguientes:

- Creación y gestión de la cuenta de dinero electrónico en Pecunia. Permite la emisión de dinero electrónico por parte de Pecunia y la creación, cancelación, consulta de saldo y movimientos de tu cuenta de dinero electrónico en Pecunia.
- Emisión de la tarjeta de débito. A través de la App Plazo podrás solicitar la emisión de la tarjeta (virtual o física), bloquearla, solicitar un PIN y cancelar la tarjeta.
- Servicios de ingresos en tu cuenta. Consiste en ingresar dinero en tu cuenta, bien a través de una transferencia bancaria o bien desde una tarjeta de otro banco.
- Servicio de recarga de la tarjeta a través de otra tarjeta de otra entidad, con los siguientes límites:
 - o Máximo por operación trescientos euros (300.-€).
 - o Máximo de recarga por semana seiscientos euros (600.-€).
 - o Máximo de recarga mensual mil euros (1.000.-€).
- Servicios de traspasos entre cuentas de dinero electrónico de Pecunia.
- Servicio de transferencias desde la cuenta de dinero electrónico de Pecunia a otras entidades. Las transferencias tardarán como máximo dos (2) días.
- Servicio de retirada de efectivo en cajeros desde la cuenta de dinero electrónico de Pecunia. Esta operación está limitada a trescientos euros (300.-€) por día.
- Servicio de ejecución de pagos con la tarjeta de débito de Pecunia en compras en comercios tanto online como offline. Esta operación está limitada a cinco mil euros (5.000 euros) por compra siempre y cuando la tarjeta cuente con este saldo disponible.
- Servicio de ejecución de pagos con la tarjeta de débito de Pecunia con Google Pay y Apple Pay. Esta operación está limitada a cinco mil euros (5.000.-€) por compra siempre y cuando la tarjeta contenga este saldo disponible.

Los servicios de dinero electrónico y de pago prestados por Pecunia se regirán de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por Pecunia, que pueden ser consultados en cualquier momento en la siguiente dirección web: <https://www.plazo.es/condiciones-procesador-pago/>

En caso de que tenga algún problema relacionado con el funcionamiento de la tarjeta, puede ponerse en contacto con el proveedor de servicios de pago a través de la siguiente dirección de correo electrónico: servicioatencioncliente@pecuniacards.es

- 4.4. El servicio de transferencia o abono a tarjeta ("*Credit Fund Transfer*" o "*CFT*"), dentro o fuera del Espacio Económico Europeo, permite abonar dinero directamente a la tarjeta débito.

La ejecución de la orden de transferencia es inmediata y el movimiento de fondos aparejado es final, no siendo posible revertir un abono a tarjeta. En general los fondos son abonados de forma instantánea, no obstante, reconociendo el Cliente expresamente que en función de circunstancias ajenas a IDFinance Plazo el abono de los fondos puede no producirse de forma instantánea, incluso retrasándose un día hábil o más de un día hábil.

Este servicio será prestado por Paynopain Financial Services, S.L., un prestador de servicios de pago debidamente autorizada y supervisada por el Banco de España bajo el número 6.899 y con domicilio social en el Paseo de la universidad 23, Pta. 5 bajo, CP: 12006, Castellón (en adelante, "**Paylands**").

En caso de que tenga algún problema relacionado con el funcionamiento del servicio, puede ponerse en contacto con el proveedor de servicios de pago a través de la siguiente dirección de correo electrónico: sac@paynopain.com

5. Obligaciones de IDFinance Plazo.

- 5.1. Sin perjuicio de las restantes obligaciones establecidas de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, IDFinance Plazo declara y se obliga a:

- Prestar los servicios objeto del Contrato con la diligencia y saber leal y entender de un ordenado empresario.
- Ofrecer acceso a la App Plazo siempre y cuando sus sistemas informáticos así lo permitan.
- IDFinance Plazo no será responsable por las acciones u omisiones derivadas de las Terceras Empresas.

6. Obligaciones del Cliente.

6.1. El Cliente declara y se obliga a:

- Ser mayor de dieciocho (18) años con plenas facultades jurídicas al momento del alta del Cliente en la App Plazo.

Garanzar que la información transmitida a IDFinance Plazo durante el proceso de alta del Cliente en la App Plazo es veraz.

- Garanzar que en todo momento cuenta con la última versión del App Plazo publicada por IDFinance Plazo en las plataformas de aplicativos existentes en el mercado en su dispositivo móvil, con el objeto de asegurar que en todo momento el Cliente cumple con los estándares de seguridad tecnológicos establecidos por IDFinance Plazo necesarios para la prestación de los servicios objeto del Contrato.
- Tener pleno conocimiento del contenido del Contrato tanto en su versión actual, como en aquellas otras actualizaciones del Contrato que en el futuro puedan ser establecidas por IDFinance Plazo y que serán comunicadas al Cliente por IDFinance Plazo a través de los canales de comunicación establecidos a tal efecto.
- Utilizar la App Plazo para fines personales y en ningún lugar relacionados con su ámbito profesional o actividad empresarial.
- Utilizar la App Plazo de conformidad con lo espulado en el presente Contrato, la normava de aplicación y de conformidad con los principios de buena fe y orden público.
- Abstenerse de utilizar cualquier tipo de imagen identificativa de IDFinance Plazo, entre otros, imágenes, textos gráficos, archivos de sonido, etc.
- El cliente asume la plena responsabilidad sin ninguna limitación por el incumplimiento de las obligaciones que se recogen en la presente cláusula.

7. Miscelánea.

- 7.1. El Cliente no podrá ceder su posición contractual en el presente Contrato, ni total ni parcialmente, salvo con la autorización previa y por escrito de ID Finance Plazo.
- 7.2. Los anexos, en su caso, forman parte integrante del Contrato y tendrán la misma fuerza vinculante que el texto principal.

- 7.3. La división en cláusulas, apartados y subapartados y la utilización de títulos, subtítulos o encabezamientos en el Contrato tiene fines meramente informativos y de referencia y no servirán a efectos de interpretación.
- 7.4. En caso de que alguna de las cláusulas del Contrato o cualquier otra parte del mismo, sea declarada nula, inválida o inaplicable, el resto del Contrato permanecerá vigente y vinculante para las Partes, en la medida en que la invalidez no afecte al objeto mismo del Contrato, establecido en la cláusula 1.
- 7.5. En caso de que el Contrato, presente discrepancias entre los diferentes idiomas que en su caso sean facilitados por IDFinance Plazo, lo dispuesto en la versión en castellano del Contrato prevalecerá.
- 7.6. Salvo indicación expresa, los términos usados en plural también incluirán al singular y viceversa, y los términos en cualquier género incluirán a los demás géneros.
- 7.7. Cualquier modificación del presente Contrato se realizará por escrito y será informada de forma clara y precisa.
- 7.8. El Cliente tendrá derecho a resolver el contrato, en un plazo de 30 días naturales a partir de la recepción de la notificación de modificación, si la modificación afecta negativamente a su acceso a los contenidos o servicios o a su uso, salvo si dicho efecto negativo es de menor importancia.
- 7.9. Cualquier referencia a leyes y otras disposiciones legales se considerarán hechas a las leyes o disposiciones legales vigentes en cada momento.

8. Protección de datos.

8.1. Identificación del Responsable del Tratamiento:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, "LOPDGDD"), IDFinance Plazo informa que realizará el tratamiento de los datos de carácter personal en calidad de Responsable del Tratamiento, cuyos datos de contacto figuran en la cláusula 1 de las presentes Condiciones Generales y correo electrónico clientes@plazo.es

Por otro lado, IDFinance Plazo cuenta con un Delegado de Protección de Datos, al que los clientes pueden trasladar su consultas y/o reclamaciones, relacionadas con el tratamiento de datos que realiza el Responsable, al correo electrónico dpd@plazo.es

8.2. Le informamos que IDFinance Plazo realizará el tratamiento con las siguientes finalidades:

- Gestión de la relación contractual y/o precontractual con los Clientes;
- Cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias aplicables al Responsable del Tratamiento;
Detección, prevención y gestión del fraude y riesgo;
- Mantenimiento de la seguridad de la infraestructura proporcionada a nuestros Clientes;
- Ceder, enajenar u otorgar en garantía, parcial o totalmente los derechos de crédito (incluidos los de reclamación de pagos atrasados) a favor de IDFinance Plazo, que se deriven de los Contratos que se hubieren celebrado;
- Gestión y tramitación de incidencias y/o reclamaciones, solicitudes de información, consultas recibidas a través del servicio de Atención al Cliente y los distintos canales de contacto establecidos, ya sea por vía telefónica, SMS, chat y/o correo electrónico.
- Análisis, segmentación y perfilado de clientes y usuarios;
- Informar a otras entidades de los incumplimientos de pago de un posible cliente mediante la incorporación de los datos de deudas ciertas, vencidas y exigibles en sistemas de información de solvencia patrimonial (ASNEF-EQUIFAX).

8.3. Asimismo, IDFinance Plazo basa el tratamiento de sus datos en que estos son necesarios para (i) la ejecución del contrato en el que el Cliente es parte o para la aplicación de medidas precontractuales, (ii) el cumplimiento de una obligación legal aplicable al Responsable; (iii) el interés legítimo del Responsable y, salvo que concurra otra base jurídica aplicable, (iv) el consentimiento del cliente.

8.4. Los datos personales podrán ser comunicados a terceros destinatarios y encargados de tratamiento cuando dicha comunicación sea necesaria para la correcta prestación de sus servicios y la consecución de las finalidades descritas.

8.5. El cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a revocar el consentimiento prestado, enviando un correo electrónico a la dirección dpd@plazo.es; así como presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si lo estima oportuno.

- 8.6. Puede consultar la información detallada sobre protección de datos en nuestra Política de Privacidad y que encontrará en la web <https://www.plazo.es/privacidad/>
- 8.7. La plataforma “App Plazo” utiliza cookies y tecnologías similares cuya información detallada puede encontrar a través de nuestra Política de Cookies que encontrará en la web <https://www.plazo.es/politica-de-cookies/>

9. Propiedad intelectual.

- 9.1. IDFinance Plazo es la propietaria de todos los contenidos (entre otros, imágenes, logos, textos, audios, etc.) contenidos en la App Plazo.
- 9.2. En este sentido, IDFinance Plazo se reserva todos derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial de la misma, y, en particular, se prohíbe al cliente la modificación, copia, reproducción, comunicación (pública o privada) de los mismos por cualquier medio y forma.
- 9.3. La descarga de la App Plazo y la aceptación de los términos y condiciones indicados en el presente Contrato, concede al Cliente una licencia no exclusiva, intransferible y limitada para el uso de la App Plazo durante la existencia de la relación contractual con el Cliente y de conformidad con los términos y condiciones descritos en el presente Contrato.

10. Precio

- 10.1. La descarga y el uso de la App Plazo será gratuito para todos los Clientes.
- 10.2. El coste de los servicios asociados a la App Plazo se detalla en el Anexo 1 - Condiciones Parculares de los Planes del presente Contrato.
- 10.3. Cualquier cambio en las tarifas y costes relativos asociados a la App Plazo será informado a los Clientes a la mayor brevedad posible.
- 10.4. Las tarifas y costes relativos a los servicios prestados por Pecunia serán los que figuren en las Condiciones Generales de la Contratación de nuestro proveedor de servicios de pago Pecunia Cards EDE, S.L.U. vigentes en cada momento (<https://www.plazo.es/condiciones-procesador-pago/>).

11. Facturación y pago.

- 11.1. El Cliente, por medio de la presente, autoriza a IDFinance Plazo a realizar el cobro de los servicios prestados mediante débito directo a la cuenta de dinero electrónico abierta en Pecunia, y en caso de que no existan fondos suficientes para ello, el cobro se realice a la tarjeta registrada en la App Plazo.
- 11.2. Asimismo, el Cliente autoriza IDFinance Plazo, a que, en nombre propio o en nombre de los terceros proveedores, gestione el cobro (débito directo) de los servicios, tanto propios como adicionales, contratados a través de la App Plazo. IDFinance Plazo realizará sus mejores esfuerzos para que el cobro de la cuota mensual se produzca en los siete (7) días siguientes a la fecha de vencimiento.
- 11.3. En el caso que el Cliente no abone la cuota mensual, la misma aparecerá como pendiente e IDFinance Plazo volverá a intentar el cobro. Durante este periodo el Cliente también tendrá la posibilidad de pagar la cuota manualmente desde el APP Plazo.
- 11.4. El Cliente podrá consultar su historial de facturación a través de su área personal de la App Plazo.
- 11.5. En caso de actualización del método de pago, el Cliente autoriza a IDFinance a seguir cobrando las cuantías pendientes a través de los métodos pago mencionados.

12. Duración, terminación y derecho de desistimiento.

- 12.1. El Contrato se establece por periodo indefinido. No obstante, el Cliente podrá finalizar la relación contractual en cualquier momento comunicándolo por escrito a la dirección de correo electrónico establecida a tal efecto en la cláusula 16 de las Condiciones Generales, e indicando claramente su intención de dar de baja su cuenta en el App Plazo.

A efectos aclarativos, el Cliente expresamente reconoce y acepta que la desinstalación o eliminación del App Plazo de su dispositivo móvil no conlleva la terminación de la relación contractual con IDFinance Plazo ni con las Terceras Empresas, debiendo en todo caso proceder el Cliente a la notificación de terminación de relación contractual de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula y en las condiciones de contratación de las Terceras Empresas.

12.2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, IDFinance Plazo se reserva el derecho de resolver anticipadamente el Contrato y/o suspender el acceso al App Plazo y/o suspender la prestación de cualquier servicio en el supuesto de incumplimiento por el Cliente de cualquiera de las obligaciones contempladas en la cláusula 6 del Contrato, así como en los siguientes supuestos:

- Cuando el Cliente incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato.
- Cuando el Cliente utilice, o la mera sospecha por parte de IDFinance Plazo respecto del uso del Cliente de la App Plazo o cualquiera de los servicios contratados con fines o en términos ilícitos, inmorales, abusivos o fraudulentos.
- Cuando IDFinance Plazo detecte o sea notificada de una actividad irregular en la App Plazo o en la cuenta del Cliente asociada al App Plazo.
- Cuando el Cliente incurra en cualquier incumplimiento del ordenamiento jurídico.
- Cuando IDFinance Plazo detecte o sospeche que los datos proporcionados por el Cliente en el proceso de registro son falsos.

12.3. El Cliente podrá solicitar el desistimiento de los servicios objeto del presente Contrato ofrecidos por IDFinance Plazo dentro de un plazo de catorce (14) días naturales desde la entrada en vigor del presente Contrato, sin necesidad de justificar la decisión y sin penalización.

12.4. Para ello el Cliente deberá comunicar a IDFinance Plazo su decisión por escrito a la dirección de correo electrónico establecida a tal efecto en la cláusula 15 de las Condiciones Generales dentro de un plazo de catorce (14) días naturales desde la entrada en vigor del presente Contrato, e indicando claramente su intención de ejercitar el derecho de desistimiento.

13. Entrada en vigor y prevalencia.

13.1. El Contrato entrará en vigor a la fecha de su aceptación, entendiendo como tal el momento en que el Cliente accede a su cuenta en la App Plazo.

13.2. En caso de contradicción entre un anexo o documento complementario y el cuerpo principal del Contrato, prevalecerá este último salvo indicación expresa en otro sentido.

13.3. El Contrato representa el acuerdo definitivo entre las Partes en la fecha de su celebración con respecto a todos los asuntos contemplados en el mismo. Dicho Contrato sustituye a cualquier acuerdo previo, ya sea verbal o escrito, cualquiera que sea su forma, relativo a los asuntos que se contemplan en el mismo.

13.4. Las Partes expresamente reconocen y aceptan que los servicios de dinero electrónico y de pago que las Terceras Empresas prestan al Cliente podrán ser en un futuro prestadas por empresas distintas a las Terceras Empresas, incluyendo la propia IDFinance Plazo.

En este supuesto, las partes expresamente se comprometen de buena fe a realizar sus mejores esfuerzos para que la migración a la nueva empresa prestadora de los servicios de dinero electrónico y de pago se realice sin dilación indebida, sin reservas y en cumplimiento de las disposiciones normativas que en su caso correspondan, con el objeto de garantizar en todo momento un nivel de prestación de servicios al Cliente como mínimo equivalente al que viene recibiendo con las Terceras Empresas.

14. Legislación aplicable y fuero.

14.1. El Contrato se interpretará y regirá de acuerdo con las disposiciones generales contenidas en el ordenamiento jurídico común del Reino de España.

14.2. Con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las Partes, éstas acuerdan que cualquier litigio o controversia que pueda derivarse de la aplicación o de la interpretación del Contrato estará sometido exclusivamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (ciudad).

15. Resolución alternava de disputas.

15.1. IDFinance Plazo informa al Cliente que en caso de que no pueda resolver la disputa por la vía informal, puede acudir a la aplicación de resolución de litigios en línea para consumidores de la Unión Europea a la que se puede enviar disputas que surjan por compras en línea, que se puede acceder a través del siguiente link <http://ec.europa.eu/odr>.

16. Notificaciones.

16.1. Todas las notificaciones entre las Partes se realizarán utilizando a tal efecto los siguientes datos de contacto:

- Las dirigidas por el Cliente a IDFinance Plazo en relación con el contrato y el ejercicio de su derecho de desistimiento, terminación de la relación contractual o incidencias con la App Plazo: clientes@plazo.es
- Las dirigidas por IDFinance Plazo al Cliente: a la dirección de correo electrónico facilitado por el Cliente durante el proceso de alta.

17. Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

17.1. El Cliente queda informado de las obligaciones legales exigibles a IDFinance Plazo en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, concernientes a la identificación del Cliente, actividades económicas, profesionales o empresariales, origen de fondos, así como de la exigencia de aplicar las medidas de diligencia debida establecidas en cada momento por la legislación vigente, entre otras las que guarden relación con el conocimiento y el seguimiento continuo de la relación de negocio.

17.2. Consecuentemente, el Cliente expresamente reconoce y acepta que deberá suministrar, en empo y forma, toda la información y documentación, que en cada momento le pueda ser requerida por IDFinance Plazo para el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. El Cliente declara expresamente que actúa frente a IDFinance Plazo en su propio nombre y derecho, reconociéndose, a todos los efectos, como el TITULAR REAL de su relación con IDFinance Plazo. A estos efectos, adicionalmente, el Cliente acepta expresamente asumir las siguientes obligaciones, autorizaciones y medidas derivadas de la aplicación de la normava de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:

- El Cliente autoriza a IDFinance Plazo para solicitar a cualquier entidad -bien sea pública o privada- información sobre la identidad o actividad desarrollada por el Cliente.
- El Cliente deberá notificar, sin demora, a IDFinance Plazo, cualquier variación que se produzca en su identificación, así como las actividades económicas, profesionales o empresariales desarrolladas.

- El Cliente acepta que, en caso de no atender debidamente los requerimientos efectuados por IDFinance Plazo para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o se aprecien riesgos relacionados con la normativa de referencia, IDFinance Plazo podrá bloquear la operativa de la tarjeta/s y resolver la relación contractual que vincula a las partes.

18. Cláusula Anticorrupción y Compliance Penal.

- 18.1. El Cliente declara la ausencia de conflictos de interés en la formalización del Contrato.
- 18.2. El Cliente se compromete a actuar de forma ética, evitando prácticas contrarias a las leyes anticorrupción y el Código Ético de IDFinance Plazo.
- 18.3. El Cliente acuerda no ofrecer, recibir ni prometer pagos o regalos para establecer relaciones comerciales.
- 18.4. El Cliente se compromete a adoptar medidas adecuadas para prevenir delitos según la Ley Orgánica 5/2010 del Código Penal.
- 18.5. El incumplimiento de esta cláusula puede llevar a la resolución del contrato.

19. Canal de comunicaciones

El Grupo IDFinance ha habilitado un Canal de Comunicaciones para la recepción de notificaciones (consultas y denuncias) en materia de ética y de responsabilidad penal corporativa.

Puede acceder al canal habilitado a través de las páginas web corporativas apartado Línea Ética: <https://idfinance.integrityline.com/>

Condiciones Particulares

1. Modalidades de Planes.

IDFinance pone a disposición del Cliente tres modalidades de planes de suscripción:

- *Plazo Base*
- *Plazo Pro*
- *Plazo Prime*

2. Planes contratados y conceptos facturables.

2.1. Características de Plazo Base

El plan de suscripción de Plazo Base tendrá las siguientes características:

- Cuota de suscripción mensual: gratuita;
- Cuenta de débito: sin comisión de mantenimiento;
- Tarjeta virtual: gratuita;
- Tarjeta física: sin coste de envío;
- Retirada de efectivo en cajeros: hasta 300 euros en cajeros automáticos con comisión del 3,49% del importe a retirar, con un mínimo de 3 euros (quedan excluidas las comisiones que cada entidad bancaria aplique a las retiradas de efectivo);
- Comisión por las compras consideradas como Quasi-Cash: 3,49% del valor de la compra, con un mínimo de 3 euros. *Ver lista de criterios de compras Quasi-Cash*
<https://support.plazo.es/support/solutions/articles/101000512522--queesoperaci%C3%B3n-quasicash->

2.2. Características de Plazo Pro

El plan de suscripción Plazo Pro tendrá las siguientes características:

- Cuota de suscripción mensual: 14,99 euros;
- 5% de devolución en todas las compras en supermercados realizadas con la tarjeta PLAZO y 2% de devolución en todas las compras realizadas con la tarjeta PLAZO. En ningún caso, el importe máximo a devolver excederá los quince (15) euros mensuales;
- Cuenta de débito: sin comisión de mantenimiento;

- Tarjeta virtual: gratuita;
- Tarjeta física: gratuita;
- Retirada de efectivo en cajeros: hasta 300 euros en cajeros automáticos con comisión del 3,49% del importe a retirar, con un mínimo de 3 euros (Quedan excluidas las comisiones que cada entidad bancaria aplique a las retiradas de efectivo).
- Comisión por las compras consideradas como Quasi-Cash: 3,49% del valor de la compra, con un mínimo de 3 euros. *Ver lista de criterios de compras Quasi-Cash*
<https://support.plazo.es/support/solutions/articles/101000512522--queesoperaci%C3%B3n-quasicash->

2.3. Características de Plazo Prime

El plan de suscripción Plazo Prime tendrá las siguientes características:

- Cuota de suscripción mensual: 14,99 euros;
- Acceso a crédito: línea de crédito ofrecida por Plazo Credit, S.L.U. sujeta a sus propios términos y condiciones los cuales se pondrán a disposición de los usuarios en caso de querer contratar la misma.
- 3% de devolución en todas las compras en supermercados realizadas con la tarjeta PLAZO. En ningún caso, el importe máximo a devolver excederá los diez (10) euros mensuales;
- Tarjeta virtual: gratuita;
- Tarjeta física: gratuita;
- Retirada de hasta 300 euros en cajeros automáticos con comisión del 3,49% del importe a retirar, con un mínimo de 3 euros (quedan excluidas las comisiones que cada entidad bancaria aplique a las retiradas de efectivo).
- Comisión por las compras consideradas como Quasi-Cash: 3,49% del valor de la compra, con un mínimo de 3 euros. *Ver Lista de criterios de compras Quasi-Cash**
<https://support.plazo.es/support/solutions/articles/101000512522--queesoperaci%C3%B3n-quasicash->